Проверка условий гарантийного удержания

Как пользоваться

Выпишите условия договора дословно: основание и размер удержания, событие возврата, срок после него и порядок требования. Для каждого пункта отметьте «есть», «нет» или «не требуется» с объяснением. Отсутствие ответа означает вопрос для проверки и согласования, а не автоматическую незаконность условия. После подписания сверьте наступление события и документы, затем заполните реестр 02 и письмо 04.

Раздел 0. Реквизиты

Параметр	Значение (заполните)
Договор № / дата	
Объект	
Вторая сторона (заказчик / генподрядчик)	
Пункт договора об удержании	
Смежные пункты (гарантия, приёмка, зачёт, расторжение)	
Кто проверял / дата проверки	

Раздел 1. Основание удержания

Определите правовую природу суммы по всему договору. Удержанная часть цены, штраф и обеспечительный платёж имеют разные основания и порядок возврата. Одного названия пункта недостаточно. Сопоставьте условия оплаты, гарантии и обеспечения по ст. 421, 431 и 746 ГК РФ.

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
1.1	Пункт прямо называет сумму удержанием (обеспечением), а не скидкой и не штрафом		[ ]
1.2	Сказано, что удержанная сумма подлежит возврату		[ ]
1.3	Названо, что именно обеспечивает удержание (устранение недостатков, иное)		[ ]
1.4	Проверены совокупный размер и назначение всех обеспечений по одному обязательству. Их совместное применение не запрещено автоматически		[ ]
1.5	Указана возможность заменить удержание другим обеспечением		[ ]

Раздел 2. Размер

Размер вы видите сразу, и поэтому на нём чаще всего останавливаются. Значение само по себе ничего не говорит: считать надо не долю от стоимости работ, а долю от вашей прибыли по этому объекту.

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
2.1	Установлены размер либо порядок его определения, включая значение формулировок «до» и «не более»		[ ]
2.2	Проверены основания и пределы одностороннего изменения размера, если оно предусмотрено		[ ]
2.3	Названа предельная накопленная сумма удержания по договору		[ ]
2.4	Проверено влияние изменения объёма и сроков на размер удержания		[ ]

Проверка размера через вашу экономику

Заполните поля и сравните. Формул здесь нет — считаете вы, по своим цифрам.

Что посчитать	Ваше значение
Сумма, удерживаемая с одного платежа	
Число платежей до конца объекта	
Итого удержание за объект	
Планируемая прибыль по объекту	
Удержание сопоставимо с прибылью? (да / нет)	
Чем замещается замороженная сумма (кредит, овердрафт, отказ от объекта)	

Раздел 3. Из чего удерживают

База начисления — второй по частоте предмет спора после события возврата. Одна и та же доля от разных баз даёт разные деньги.

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
3.1	Названа база: стоимость работ по акту, стоимость по договору или иная		[ ]
3.2	Сказано, считается база с налогом или без		[ ]
3.3	Названо, с каких платежей удерживается: со всех, только с промежуточных или только с окончательного		[ ]

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
3.4	Сказано, удерживается ли из аванса		[ ]
3.5	Сказано, удерживается ли из стоимости дополнительных работ		[ ]
3.6	Сказано, отражается ли удержание отдельной строкой в акте или расчётном документе		[ ]

Раздел 4. Срок и событие возврата

Разделите событие, срок после него и дополнительное условие о получении требования. Подтвердите дату события документами. Привязка к вводу объекта или действиям другой стороны не означает сама по себе недействительность условия: ст. 327.1 допускает обусловленное исполнение. Практический риск — неопределённость даты и доступности доказательств. Срок и способ получения сведений следует согласовать до подписи.

Четыре типовых события возврата

Событие в договоре	Кто им управляет	Что это значит для вас	Отметка
Подписание последнего акта по вашему договору	Вы и вторая сторона	Дата известна и подтверждается вашим же документом	[ ]
Истечение гарантийного периода на ваши работы	Договор	Рабочий вариант, если в договоре названа точка отсчёта периода	[ ]
Устранение всех замечаний по объекту	Вторая сторона	Проверьте, какие замечания и к чьим работам препятствуют возврату по договору; получите подтверждения по своему объёму	[ ]
Ввод объекта в эксплуатацию либо итоговый акт между второй стороной и её заказчиком	Третьи лица	Проверьте доступ к сведениям о событии, порядок уведомления и предельную дату. Отсутствие вашего участия не исключает доказательств	[ ]

Вопросы к пункту о возврате

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
4.1	Событие возврата названо и допускает одно прочтение		[ ]
4.2	Названа точка отсчёта гарантийного периода (от какой даты и какого документа)		[ ]
4.3	Событие подтверждается документом, который есть или будет у вас на руках		[ ]

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
4.4	Срок возврата после события указан		[ ]
4.5	Возврат производится автоматически, а не только по вашему письменному требованию		[ ]
4.6	Если возврат по требованию — названы форма требования, адрес и срок ответа		[ ]
4.7	Вторая сторона обязана письменно уведомить вас о наступлении события		[ ]
4.8	Есть предельный срок возврата независимо от наступления события		[ ]
4.9	Предусмотрен поэтапный возврат (часть — по окончании ваших работ)		[ ]
4.10	Замечания, блокирующие возврат, сужены до замечаний к вашим работам		[ ]
4.11	Проверены основание процентов или неустойки, первый день просрочки и периоды ставок. Санкции считаются отдельно от основного остатка		[ ]

Заполните дату, которую сможете обосновать

Что заполнить	Ваше значение
Событие возврата по договору (дословно)	
Документ, которым подтверждается наступление события	
Документ есть у вас на руках или будет? (да / нет)	
Расчётная дата наступления события	
Расчётная дата возврата	
Требование обязательно? (да / нет)	

Раздел 5. Порядок зачёта: что может быть удержано из удержания

Отличайте денежный возврат, заявленное списание в одностороннем порядке и прекращение обязательства зачётом. Для зачёта проверяются требования ст. 410, ограничения ст. 411, договор и доставка заявления. Спорный размер не принимайте автоматически. Признанное иное погашение учитывайте в реестре отдельно от денежных возвратов.

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
5.1	Перечень оснований для удержания из удержания закрытый, без «и иные»		[ ]
5.2	Недостаток фиксируется актом с вашим участием, а не односторонне		[ ]
5.3	Названы порядок вызова вас на фиксацию и срок, в течение которого вы отвечаете		[ ]
5.4	Стоимость устранения определяется согласованным способом, а не оценкой второй стороны		[ ]
5.5	Вам предоставлено право устранить недостаток самостоятельно до привлечения третьих лиц		[ ]
5.6	Зачёт оформляется уведомлением, которое направляется вам письменно		[ ]
5.7	Проверены ограничения зачёта штрафов по другим обязательствам по закону и договору		[ ]
5.8	Проверены условия зачёта требований из других договоров; автоматического общего запрета не предполагается		[ ]

Раздел 6. Что происходит при расторжении

Проверьте условия возврата и сохраняющиеся гарантийные обязанности при прекращении договора. Если специального условия нет, нельзя автоматически считать сумму потерянной или немедленно подлежащей возврату. Нужны толкование договора, сведения о принятом объёме и расчёт непогашенной суммы.

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
6.1	Названо, что происходит с удержанием при расторжении по соглашению сторон		[ ]
6.2	Названо, что происходит при отказе второй стороны от договора		[ ]
6.3	Названо, что происходит при вашем отказе от договора		[ ]
6.4	Определено событие возврата на случай, когда работы не завершены		[ ]
6.5	Названа судьба удержания при приостановке работ		[ ]
6.6	Названа судьба удержания при передаче договора другому лицу		[ ]

№	Вопрос к договору	Как в договоре	Отметка
6.7	Гарантийные обязательства на принятую часть работ отделены от незавершённой		[ ]

Раздел 7. Итог проверки

Лист пройден. Ответьте на три вопроса — они и есть результат.

Вопрос	Ответ
Можете ли вы назвать дату возврата и документ, который её подтверждает?	
Есть ли в пункте основание, по которому сумму могут не вернуть без вашего участия?	
Наступит ли событие возврата, если договор будет расторгнут досрочно?	
Пункты, которые выносятся в протокол разногласий	
Дата, к которой нужен ответ второй стороны	

Пустые клетки образуют перечень вопросов. Условия автоматического возврата, уведомления о событии, предельной даты и ограничения списаний ниже — предмет согласования, если закон или действующий договор не устанавливают их прямо. После подписи такие условия нельзя считать уже включёнными в договор.

Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда условие о возврате стороны читают по-разному, когда вторая сторона заявила встречное требование, когда спор идёт о качестве работ или когда в отношении второй стороны начата процедура банкротства.

Поддержка и полный комплект

Вопросы: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Полный комплект по удержаниям и списаниям: https://nastoronepodryadchika.ru/products/p5-shtrafy-uderzhaniya.html

Как подтвердить право на возврат

Соберите договор и изменения, акты и расчёт удержанной части, документ о событии возврата, сведения о гарантийном периоде и относящихся к возврату замечаниях. При условии о требовании сохраните его содержание, приложения и подтверждение доставки. Отправка и получение — разные факты; учитывайте ст. 165.1. Отсутствие одной квитанции не исключает иных допустимых подтверждений.

Вычислите крайний день по действующему условию: событие, количество и тип дней, начало периода и применимый календарь. Проверьте ст. 191 и 193. Если срок не определён, отдельно оцените ст. 314 с учётом закона и существа обязательства; семь дней не являются универсальным правилом возврата удержания.

Реестр 02 сохраняет 12 строк. На листе «Реестр удержаний» введите дату расчёта B3 и суммы по каждому акту. D — фактически удержано до возвратов, E — все подтверждённые денежные возвраты на эту дату, F — иное подтверждённое погашение, G — остаток, H — сумма к возврату после проверки условий. Если погашений точно нет, введите 0; пустая сумма не означает ноль. Одну операцию не включайте одновременно в E и F. КС-2 и накопительная КС-3 не должны повторно отражать один объём.

На листе «Условия возврата» заполните ту же строку: пункт, событие и доказательство, дату события, автоматический возврат либо возврат по требованию, доставку требования, проверенную крайнюю дату и её основание. Для возвратов укажите дату последнего денежного возврата J и подтверждения K; для иного погашения — дату M и основание K. Письма, даты направления и получения, ответы и примечания отмечайте в L. Суммы вносятся только по факту на дату расчёта.

В H не появится числовая сумма при неполных или спорных условиях. При подтверждённом ненаступившем сроке будет 0. Для первичного требования, которое по договору запускает срок, используйте проверенный остаток G и прямо укажите срок после доставки этого требования. Не называйте такую сумму уже просроченной. Полный возврат даёт остаток 0; погашения сверх удержанного требуют сверки и не маскируются нулём.

Практический пример

Условный договор: удержано 100 000 ₽; денежный возврат 20 000 ₽ подтверждён 20.10.2026; иных погашений нет. Гарантийный период по согласованному условию завершился 15.10.2026, возврат — через пять рабочих дней. При обычной пятидневке крайний день 22.10.2026. На 23.10.2026 остаток и сумма обращения — 80 000 ₽. Сумма 20 000 ₽ уже вычтена один раз. Если по другому акту 50 000 ₽ подлежат возврату только 30.10, они увеличат общий остаток, но не сумму к возврату на 23.10.

Основания для проверки

ГК РФ ст. 421 — условия договора

ГК РФ ст. 431 — толкование договора

ГК РФ ст. 327.1 — условие исполнения

ГК РФ ст. 314 — определение срока исполнения

ГК РФ ст. 191 — начало срока

ГК РФ ст. 193 — нерабочий последний день

ГК РФ ст. 165.1 — доставка сообщений

ГК РФ ст. 410 — условия зачёта

ГК РФ ст. 411 — ограничения зачёта

ГК РФ ст. 395 — проценты и договорная неустойка

ГК РФ ст. 746 — оплата строительных работ

АПК РФ ч. 5 ст. 4 — досудебный порядок

Вопросы и сообщения об ошибках: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Тема УДЕРЖАНИЕ, файл, строка или поле. Приведите обезличенный пример и ожидаемый результат.